

Extrait — Recommandation sur le Devoir de Conseil en Assurance

Réf. fictive : ACPR-REC-2024-12 | À usage de démonstration uniquement

Ce document est 100% fictif. Il ne représente pas une publication officielle de l'ACPR.

PRÉAMBULE ET CHAMP D'APPLICATION

La présente recommandation s'inscrit dans le cadre de la directive sur la distribution d'assurances (DDA), transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, et s'applique à l'ensemble des intermédiaires d'assurance et entreprises d'assurance soumis au contrôle de l'ACPR pour leurs activités de distribution de produits d'assurance.

Cette recommandation vise à préciser les attentes du superviseur en matière de :

- Recueil des informations sur le client (Connaissance Client — KYC)
- Analyse des besoins et de la situation patrimoniale du client
- Formulation d'un conseil personnalisé et documenté
- Traçabilité des interactions et de la justification du conseil
- Formation continue des distributeurs

SECTION I — EXIGENCES DE CONNAISSANCE CLIENT (KYC)

Article 1 — Recueil des informations obligatoires

Avant toute recommandation ou distribution d'un produit d'assurance, le distributeur doit recueillir auprès du client potentiel, au minimum, les informations suivantes :

Situation personnelle : Âge, situation familiale, personnes à charge, régime matrimonial

Situation professionnelle : Statut (salarié, TNS, fonctionnaire, retraité), secteur d'activité, ancienneté

Situation patrimoniale : Revenus, épargne existante, patrimoine immobilier, dettes et engagements

Objectifs et horizon : Objectif du contrat (prévoyance, capitalisation, transmission), horizon de placement, besoin de liquidité

Profil de risque : Tolérance aux pertes en capital, expérience financière, connaissance des produits

Situation fiscale : Tranche marginale d'imposition, dispositifs fiscaux en cours (Madelin, PER, etc.)

Couvertures existantes : Contrats d'assurance en cours, garanties sociales obligatoires

Article 2 — Mise à jour des informations client

Les informations collectées doivent être mises à jour :

- À minima tous les 2 ans pour les contrats en cours
- À chaque modification substantielle de la situation du client déclarée par celui-ci
- À l'occasion de tout nouvel acte contractuel (versement complémentaire supérieur à 10 000 €, arbitrage significatif, modification de bénéficiaires)
- Systématiquement lors d'un changement de conseiller référent

SECTION II — CONTENU ET FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL

Article 3 — Exigences relatives à la recommandation personnalisée

La recommandation formulée au client doit être :

- Personnalisée, c'est-à-dire fondée sur les informations spécifiques collectées sur ce client, et non générique
- Motivée, avec une explication claire du lien entre les besoins identifiés et le produit recommandé
- Comparative, lorsque plusieurs produits peuvent répondre aux besoins du client (justification du choix retenu)
- Honnête, notamment concernant les risques, les frais et les limitations de garantie
- Compréhensible par le client, en évitant le jargon technique non expliqué

Article 4 — Document de Recueil des Informations et des Besoins (DRIB)

Le distributeur doit établir un Document de Recueil des Informations et des Besoins (DRIB) avant toute souscription. Ce document doit contenir :

- L'identité complète du client et du distributeur
- La date du recueil
- La synthèse des informations collectées (situation, objectifs, profil de risque)
- L'analyse des besoins réalisée
- La ou les recommandations formulées avec leur justification
- La mention explicite des produits étudiés mais non recommandés, avec la raison de leur exclusion
- La signature du client attestant de la réception et de la compréhension du document

■ Article 4.3 — *Le DRIB doit être remis au client avant la souscription, sous format papier ou électronique avec accusé de réception. L'assureur doit conserver ce document pendant toute la durée du contrat et 5 ans après sa résiliation.*

SECTION III — EXIGENCES DE TRACABILITÉ

Article 5 — Journalisation des interactions de conseil

L'ACPR attend des distributeurs qu'ils maintiennent un journal horodaté de l'ensemble des interactions de conseil, incluant les échanges par tout canal (présentiel, téléphone, messagerie électronique, chat en ligne).

Ce journal doit permettre, lors d'un contrôle, de reconstituer intégralement :

- La chronologie des échanges avec le client
- Les informations sur lesquelles reposait la recommandation à chaque date
- La nature exacte du conseil fourni et les documents remis
- Les modifications éventuelles du conseil suite à une évolution de la situation client
- Les refus de conseil éventuels et les raisons de l'impossibilité de formuler une recommandation

Article 6 — Durées de conservation

Type de document	Durée de conservation minimale	Support recommandé
DRIB (Document de Recueil des Informations et Besoins)	Durée contrat + 5 ans	Système de gestion sécurisé, accès auditable
Journal des interactions de conseil	Durée contrat + 5 ans	Base de données horodatée et immuable
Correspondances contractuelles	Durée contrat + 5 ans	Archivage électronique NF Z42-013 recommandé
Documents d'identité KYC	5 ans après fin de la relation	Stockage séparé et chiffré (RGPD)
Réclamations et réponses	5 ans après clôture de la réclamation	Système de gestion des réclamations dédié

■ **Article 6.3 — Les systèmes de stockage des données KYC doivent être conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679). La conservation des pièces d'identité est encadrée : durée maximale de 5 ans après la fin de la relation contractuelle, avec chiffrement des données au repos et en transit.**

SECTION IV — EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE

Article 7 — Obligations de formation DDA

Conformément à la directive DDA et aux textes de transposition, tout distributeur d'assurance doit suivre au minimum 15 heures de formation continue par an. Cette obligation s'applique à toute personne physique intervenant dans la distribution, y compris les mandataires et sous-agents.

Domaine de formation	Durée minimale recommandée	Exemples de sujets
Produits et marchés d'assurance	5 heures/an	Évolutions réglementaires produits, nouveaux risques couverts
Réglementation et conformité	4 heures/an	DDA, RGPD, LAB-FT, Solvabilité II
Compétences relationnelles	3 heures/an	Gestion des réclamations, communication client
Prévention des conflits d'intérêts	2 heures/an	Identification, gestion et déclaration
Éthique professionnelle	1 heure/an	Code de conduite, intégrité du conseil

Article 8 — Sanctions en cas de manquement

L'ACPR peut, en cas de manquement constaté aux obligations de devoir de conseil, prononcer les sanctions suivantes :

- Avertissement ou blâme publié au Journal Officiel
- Interdiction temporaire ou définitive d'exercer pour une ou plusieurs activités
- Sanction pécuniaire pouvant atteindre 100 millions d'euros ou 10% du chiffre d'affaires annuel
- Retrait total ou partiel de l'agrément
- Injonction de prendre toute mesure de nature à corriger les pratiques défaillantes

■ Article 8.2 — L'ACPR tient compte dans l'appréciation des sanctions de la coopération de l'établissement, de la réalité et de l'étendue du préjudice causé aux clients, et des mesures correctrices mises en place.